

Dokümanın Adı:
İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU (İNDEK) PROSEDÜRÜ

Gizlilik Derecesi: Tüm Kullanıcılar	Doküman No: HUK.PR02	İlk Yayın Tarihi 4.04.2019	Revizyon Tarihi 4.04.2019	Revizyon No: 0	Sayfa Sayısı: 1/5
--	---------------------------------------	---	--	---------------------------------	------------------------------------

REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama
0	4.04.2019	

Hazırlayan: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	Süreç Sahibi: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İ. HUKUK MÜŞAVİRİ	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Onaylayan / İdari YÖNETİM KURULU
---	---	--	--

Doküman No
HUK.PR02.0

4.04.2019

1. AMAÇ

Bu Prosedürün amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından çıkartılacak yönetmelik, yönerge, prosedür ve talimatlar ile Genel Müdür tarafından incelenmesine gerek görülen düzenleme taslaklarının hukuka, genel mevzuata, kurum mevzuatına ve işletme gereklerine uygunluğu hususunda gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılması amacıyla kurulan, İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun görev, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir.

2. KAPSAM

Bu Prosedür; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından çıkartılacak yönetmelik, yönerge, prosedür ve talimatlar ile Genel Müdür tarafından incelenmesine gerek görülen düzenleme taslaklarını kapsar.

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.1 Birim: Başkanlık, Müşavirlik, Daire Başkanlığı ve Birimlerini,

3.2 EBYs: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

3.3 Genel Müdürlük: Şirketin yetkili ve sorumlu yürütme organını,

3.4 QDMS: EYS Yazılımını,

3.5 EYS: Entegre Yönetim Sistemini,

3.6 Kurul/İNDEK: İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nu,

3.7 Süreç Sahibi: Süreci en üst seviyede yöneten, sürecin performansından sorumlu kişiyi,

3.8 Şirket/PTT A.Ş.: Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

3.9 Yönetim Kurulu: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

İfade eder.

4.SORUMLULUKLAR

4.1 Hukuk Müşavirliği

İNDEK toplantılarının hazırlanması ve yönetiminden Hukuk Müşavirliği sorumludur.

4.2 EYS Daire Başkanlığı

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden üst yönetim adına EYS Daire Başkanlığı sorumludur. EYS Daire Başkanlığı tüm doküman revizyon ve yayımlanma taleplerinin EYS standartlarına göre uygunluğunu gözden geçirerek uygun olan dokümanları İNDEK'e sunmak üzere EYS prosedürünü başlatarak Hukuk Müşavirliğine iletmekten sorumludur.

4.3. Birimler; görev alanlarına ilişkin yönetmelik, prosedür ve talimatlar ile Genel Müdür tarafından İNDEK'te incelenmesine gerek görülen düzenleme taslaklarını hazırlayarak 5.4.9 maddesindeki usulle Hukuk Müşavirliğine göndermekten sorumludurlar.

4.4. Kurulun Teşekkülü: Yönetim Kurulunca kurulmasına karar verilen İnceleme ve Değerlendirme Kurulu; Genel Müdür'e bağlı olup, İNDEK'te görüşülmesi teklif edilen idari ve düzenleyici işlemi teklif eden Birimin

bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; Genel Müdür'e doğrudan bağlı birimlerin düzenlemeleri ile birden fazla Birimi ilgilendiren düzenlemelerde Genel Müdürün uygun gördüğü Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında;

a) Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire Başkanı

b) I. Hukuk Müşaviri,

c) Konunun özelliğine göre ilgili Birimlerin Başkanlarından/Sorumlularından oluşur.

4.5. İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun raportörlük ve sekreteryası işleri Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

5. UYGULAMALAR

5.1. Kurulda yapılacak görüşmelerin konusu; Şirketçe çıkartılacak yönetmelik, yönerge, prosedür ve talimatlar ile Genel Müdür tarafından incelenmesine gerek görülen düzenleme tasarımları olup, bunun dışındaki konular Kurulda görüşülemez.

5.2 Kurulun Görevleri

5.2.1 İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri;

5.2.1.1 Şirketçe çıkartılacak yönetmelik, yönerge, prosedür ve talimatlar ile Genel Müdür tarafından incelenmesine gerek görülen düzenleme tasarımlarının hukuka, genel mevzuata, Şirket mevzuatına ve işletme gereklerine uygunluğu yönünden gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yapmak,

5.2.1.2 Kurulda alınan kararları Genel Müdürlük Makamına sunmaktır.

5.3. Konuların İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na İletilmesi

5.3.1 Birimlerce İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi önerilen konu, ayrıntıları da belirtilerek Makam Onay'ına sunulur.

5.3.2 Önerilen konunun Makamca İNDEK'de incelenmesine gerek görülmesi halinde, süreç sahipleri veya süreç sahiplerinin görevlendirdiği personel tarafından, QDMS üzerinden Doküman Hazırlama ve Yönetimi Prosedüründe belirtilen standartlara göre hazırlanan taslak doküman standartlara uygunluğunun ve formatın kontrolü için Entegre Yönetim Sistemi Daire Başkanlığına gönderilir. EYS Dairesi Başkanlığı tarafından yönetim sistemleri standartlarına göre yeterliliği kontrol edilir ve uygun görülenler süreç sahibi tarafından İNDEK'de görüşülmek üzere EBYS Sisteminden bir yazı ekinde word formatında Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

5.3.3 Makamca Kurul'da görüşülmesine karar verilen ve 5.4.9'a göre hazırlanan metin Hukuk Müşavirliğince, İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanına iletilir.

5.4 Toplantı Yöntemi

5.4.1 Toplantılarla ilgili hususlar;

5.4.2 I.Hukuk Müşaviri tarafından organize edilen, İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Kurul Başkanının belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.

5.4.3 Kurul Başkanınca gün ve saati belirlenen toplantılar; Hukuk Müşavirliğince ilgili dairelere bildirilir ve belirlenen gün ve saatte başlar. İnceleme ve Değerlendirme Kurulu toplantılarında gündem dışı konu görüşülemez.

5.4.4 İnceleme ve Değerlendirme Kurulu üyeleri raporlu, kanuni izinli veya başka bir yerde görevli olmadıkça toplantıya katılmak zorundadırlar.

5.4.5 İNDEK üyelerinin raporlu, kanuni izinli veya başka yerde görevli olmaları halinde yerlerine bakanlar üye olarak Kurula çağırılırlar.

5.4.6 İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Başkan ve üyelerin tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

5.4.7 Karara muhalif kalan üye gerekçesini yazılı olarak karara yazar ve imzalar.

5.4.8 Teklifin kabul edilmesi halinde, son şekli verilen metnin sistemden çıktısı alındıktan sonra her bir sayfanın sol alt köşesine Birimin kaşesi basılıp Birim sorumlusu tarafından paraflandıktan ve birinci sayfası imzalandıktan sonra EBYS'den hazırlanan bir yazı ekinde fiziki olarak Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Teklifin kabul edilmemesi durumunda ise gerekçesi ile birlikte ilgili Birime yazı ekinde iade edilir.

5.4.9 Teklifte değişiklik yapılması uygun görülür ise söz konusu değişiklikler toplantı esnasında karar altına alınır ve ilgili Birim tarafından, QDMS sisteminde bulunan taslak metin üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak son şekli verilen metnin sistemden çıktısı alındıktan ve her bir sayfanın sol alt köşesine Birimin kaşesi basılıp Birim sorumlusu tarafından paraflandıktan sonra EBYS'den hazırlanan bir yazı ekinde fiziki olarak Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

5.5 Karar Defteri ve Kararlar

5.5.1 Karar defteri, İNDEK'de alınan kararların yazıldığı defterdir.

5.5.2 Karar defteri Hukuk Müşavirliğinde muhafaza edilir.

5.5.3 Kararlar her sene 1'den başlamak üzere sıra numarası alır ve karar defterine yazılır.

5.5.4 Toplantıda alınan kararlar tutanak altına alınır ve İNDEK Kararına yazılarak toplantıya katılan üyelere imza ettirilir. İNDEK Kararının aslı karar defterine yapıştırılır.

5.5.5 İmzalanan kararlar Hukuk Müşavirliğince hazırlanacak bir üst yazı ekinde ve dosyasıyla birlikte Kurul Başkanına sunulur.

5.5.6 Kurul Başkanı, kararları üst yazı ve eki tüm belgeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna sevk edilmek üzere Genel Müdürlük Makamına sunar. Makam Onayının aslı da İNDEK Karar Defterine yapıştırılır.

5.5.7 Yönetim Kurulu tarafından onaylanan metin, Hukuk Müşavirliğince bir yazı ekinde gereği için ilgili Birime, bilgi için Rehberlik Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığına ve QDMS' de yayınlanmak üzere EYS Daire Başkanlığına gönderilir.

5.5.8 Kararlar Hukuk Müşavirliğinde muhafaza edilir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

7. YÜRÜTME

Bu prosedürü Yönetim Kurulu yürütür.



8. REFERANS DOKÜMANLAR:

EYS.FR20-Toplantı Tutanağı

EYS.PR01-Doküman Hazırlama ve Yönetimi Prosedürü

HUK.FR04-İndek Karar Tutanağı Formu